

18. आणीबाणीची तरतूद ★★★★★

राष्ट्रीय आणीबाणी (अनुच्छेद 352 ते 360)

⇒ भारताच्या सुरक्षिततेस गंभीर धोका निर्माण झाल्यास संपूर्ण देशात जाहीर केली जाणारी आणीबाणी म्हणजे राष्ट्रीय आणीबाणी.

1. राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्याची तरतूद - अनु. 352

- राष्ट्रपतींना असा समाधान झाल्यास की युद्ध, बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड (पूर्वी 'आंतरिक अशांतता') मुळे भारताची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे, तर ते राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करू शकतात.
- राष्ट्रपती हे लिखित स्वरूपात मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने (Union Council of Ministers)च आणीबाणी जाहीर करतील.
- घोषणापत्रात कारण नमूद करणे आवश्यक.
- एकदा जाहीर केली की ती संपूर्ण भारतात किंवा कोणत्याही भागात लागू केली जाऊ शकते.

2. संसदेची मंजूरी - अनु. 353

- घोषणा झाल्यानंतर 1 महिन्याच्या अत दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा व राज्यसभा) ती मंजूर करणे आवश्यक.
- ती साध्या बहुमताने मंजूर केली जाते.
- एकदा मंजूर झाल्यास ती 6 महिन्यांपर्यंत लागू राहते.

3. पुढील कालावधी वाढविणे - अनु. 352(3)

- प्रत्येक 6 महिन्यांनी दोन्ही सभागृहांची मंजूरी आवश्यक.
- आणीबाणी कितीही काळ वाढवता येते, परंतु प्रत्येक 6 महिन्यांनी मंजूरी घेणे बंधनकारक.
- लोकसभे बरखास्त असल्यास राज्यसभेची मंजूरी मिळाल्यानंतर नवीन लोकसभा स्थापन झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या अत मंजूरी घेणे आवश्यक.

4. मागे घेणे (Revocation) - अनु. 352(2)

- राष्ट्रपती कधीही घोषणा मागे घेऊ शकतात.
- लोकसभेतील किमान 1/10 सदस्यांच्या लेखी नोटीशीद्वारे विशेष अधिवेशन बोलावून, जाहिरातीच्या रद्द करण्याचा ठराव मांडता येतो.

5. राष्ट्रीय आणीबाणीचे परिणाम

- ⇒ केंद्र सरकारची सत्ता प्रचंड वाढते.
- ⇒ राज्यांची कार्यकारी सत्ता केंद्राच्या अधीन जाते. (अनु. 353)
- ⇒ संसद राज्यसूचीतील विषयांवर कायदे करू शकते. (अनु. 250)
- ⇒ मूलभूत अधिकारांवर परिणाम - विशेषतः अनु. 19 चे अधिकार स्थायीत होतात.
- ⇒ राज्यांतील आर्थिक अधिकार केंद्राकडे जातो.
- ⇒ सर्व-भारत सेवा, निवडणुका इ. बाबींवर परिणाम होऊ शकतो.

★ राष्ट्रीय आणीबाणीशी संबंधित अनुच्छेद - सारांश

अनुच्छेद	विषय	तपशील
352	घोषणा	युद्ध, बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड यामुळे राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करणे.
353	कार्यकारी सत्ता	केंद्राची कार्यकारी सत्ता संपूर्ण भारतात लागू.
354	आर्थिक तरतूद	केंद्राला राज्यांच्या निधीबाबत दिशा देण्याचा अधिकार.
355	राज्यांचे संरक्षण	केंद्राची जबाबदारी - राज्यांना बाह्य आक्रमण व अंतर्गत अशांततेपासून संरक्षण देणे.
356	राज्यांमध्ये घटनात्मक यंत्रणा अपयशी	(Article 356) - राष्ट्रपती राजवट लागू.
357	कायदेमंडळाचे अधिकार	संसद राज्यसूचीतील विषयांवर कायदे करू शकते.
358	मूलभूत अधिकारांचे स्थगन	अनु. 19 चे अधिकार आपोआप स्थगित.
359	कोर्टात जाण्याचा अधिकार स्थगित	राष्ट्रपती आदेशाद्वारे काही अधिकारांसाठी न्यायालयात जाणे बंद.
360	आर्थिक आणीबाणी	(हा अनुच्छेद आर्थिक आणीबाणीबाबत आहे.)

★ महत्वाचे MCQs (पोलीस भरती परीक्षेसाठी)

Q1. राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार कोणाला आहे ? A) पंतप्रधान B) राष्ट्रपती C) सर्वोच्च न्यायालय D) लोकसभा अध्यक्ष	Q3. राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर किती महिन्यांच्या अत संसदेची मंजूरी आवश्यक असते ? A) 15 दिवस B) 1 महिना C) 3 महिने D) 6 महिने
Q2. राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्याची कारणे कोणती ? A) युद्ध, बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड ✓ B) फक्त युद्ध C) फक्त बाह्य आक्रमण D) आंतरिक असंतोष	Q4. कोणत्या अनुच्छेदाखाली अनु. 19 चे अधिकार आपोआप स्थगित होतात ? A) 352 B) 356 C) 358 ✓ D) 359

★ राष्ट्रीय आणीबाणी ही देशाच्या सुरक्षिततेसाठी असते, परंतु तिचा वापर संयमाने करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. ★

★ महत्वाचे मुद्दे

- ★ 44 व्या घटनादुरुस्ती (1978) नंतर राष्ट्रीय आणीबाणी लावण्यासाठी 'युद्ध, बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड' ही कारणेच ग्राह्य आहेत.
- ★ संसदेमध्ये बहुमताने मंजूरी मिळाल्याशिवाय आणीबाणी लागू राहू शकत नाही.
- ★ ही आणीबाणी संपूर्ण भारतात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात लागू केली जाऊ शकते.
- ★ नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर (विशेषतः अनु. 19) परिणाम होतो.
- ★ अनु. 20 व 21 चे अधिकार मात्र रद्द केले जात नाहीत.

लक्षात ठेवा !

अनु. 20 आणि 21 चे अधिकार कोणत्याही परिस्थितीत रद्द केले जात नाहीत.
म्हणजेच जीवन व व्यक्तिमत्त्व स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार सदैव संरक्षित राहतो.

18. आणीबाणीची तरतूद

★★★★

राज्य आणीबाणी / राष्ट्रपती राजवट (अनुच्छेद 356 ते 360)

⇒ राज्य आणीबाणी म्हणजे काय ?

जेव्हा राष्ट्रपतींना असे वाटते की, कोणत्याही राज्यात संविधानानुसार कारभार चालविणे शक्य नाही, तेव्हा ते त्या राज्यातील शासन आपल्या ताब्यात घेतात. यालाच राज्य आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट म्हणतात.

1. राज्य आणीबाणीची तरतूद - अनु. 356

- राष्ट्रपती राज्यपालाच्या अहवालावर किंवा इतर कोणत्याही माहितीवर आधारित राहून अनु. 356 अंतर्गत घोषणा करू शकतात.
- घोषणेने - (i) राज्यातील मंत्रिपरिषद बरखास्त होते.
(ii) राज्य विधानमंडळाचे अधिकार संसदेकडे जातात.
(iii) राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या वतीने राज्याचा कारभार चालवतो.

2. घोषणा मंजूरी (Proclamation Approval) - अनु. 356(3)

- ही घोषणा 2 महिन्यांच्या आत दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केली पाहिजे.
- एकूण कालावधी - 6 महिने.
- 6 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी वाढवायची असल्यास - प्रत्येकवेळी 6 महिने, परंतु जास्तीत जास्त 3 वर्षे.

3. वाढीची अटी - अनु. 356(4)

- राष्ट्रीय आणीबाणी लागू असणे किंवा
- निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेणे शक्य नाही असे प्रमाणित करणे.

4. संसदेला राज्याच्या विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार - अनु. 357

⇒ राष्ट्रपती राज्य विधानमंडळाच्या अधिकारांचा वापर संसदेला देऊ शकतात.
⇒ संसद राज्य यादीतील कोणत्याही विषयावर कायदे करू शकते.

5. अधिकारांचे वितरण - अनु. 358

⇒ अनु. 356 अंतर्गत घोषणा लागू असताना राज्याच्या विधानमंडळाचे अधिकार संसदेकडे जातात.

6. आर्थिक तरतूद - अनु. 359

- राष्ट्रपती कोणताही आदेश देऊन अनु. 356 अंतर्गत लागू असलेल्या घोषणेच्या विरोधात कोणताही न्यायालयीन विचार किंवा दुसरा उपाय (Fundamental Rights व्यतिरिक्त) स्थगित करू शकतात.

★ अनुच्छेदांचा सारांश

अनुच्छेद	विषय	तपशील
356	राज्य आणीबाणीची घोषणा	संविधानानुसार कारभार शक्य नाही असे राष्ट्रपतींना वाटल्यास संविधान लागू.
357	संसदेचा अधिकार	राज्याच्या विषयांवर संसद कायदे करू शकते.
358	राज्य विधानमंडळाचे अधिकार	घोषणा लागू असताना विधानमंडळाचे अधिकार संसदेकडे जातात.
359	न्यायालयीन विचार स्थगिती	राष्ट्रपती आदेश देऊन न्यायालयीन विचार स्थगित करू शकतात (FR वगळून).
360	आर्थिक आणीबाणी	देशाच्या आर्थिक स्थैर्यास धोका निर्माण झाल्यास आर्थिक आणीबाणी.

★ महत्वाचे मुद्दे (Quick Revision)

- राज्य आणीबाणीचे अनुच्छेद - 356 ते 360.
- राज्य आणीबाणी = राष्ट्रपती राजवट.
- जास्तीत जास्त कालावधी - 3 वर्षे.
- घोषणा मंजूरी - 2 महिन्यांच्या आत.
- संसद राज्य यादीतील विषयांवर कायदे करू शकते.
- 44 व्या घटनादुरुस्ती (1978) नंतर मर्यादा निश्चित.

Q1. राज्य आणीबाणीशी संबंधित अनुच्छेद कोणता ?

- A) 352 (B) 356 C) 360 D) 368

Q2. राज्य आणीबाणीची घोषणा कोण करतो ?

- A) पंतप्रधान (B) राष्ट्रपती
C) राज्यपाल D) सर्वोच्च न्यायालय

Q3. ही घोषणा दोन्ही सभागृहांनी किती महिन्यांच्या आत मंजूर केली पाहिजे ?

- A) 1 महिना (B) 2 महिने
C) 3 महिने D) 6 महिने

Q4. राज्य आणीबाणीची कमाल मुदत किती ?

- A) 1 वर्ष B) 2 वर्ष (C) 3 वर्ष D) 5 वर्ष

Q5. राज्य विधानमंडळाचे अधिकार कोणाकडे जातात ?

- A) राज्यपाल (B) संसद C) पंतप्रधान D) न्यायालय

Q6. अनु. 357 नुसार संसद कोणत्या विषयांवर कायदे करू शकते ?

- A) केंद्र यादी B) राज्य यादी
C) समवर्ती यादी (D) राज्य यादीतील सर्व विषय

Q7. अनु. 358 कोणत्या अधिकारांबाबत आहे ?

- A) न्यायालयीन स्थगिती (B) विधानमंडळाचे अधिकार
C) आर्थिक आणीबाणी D) मंत्रिपरिषद बरखास्त

Q8. राज्य आणीबाणी वाढण्यासाठी अट कोणती ?

- A) बहुमत असणे B) राष्ट्रपतींची परवानगी
(C) राष्ट्रीय आणीबाणी किंवा निवडणुका शक्य नाही
D) पंतप्रधानांचा शिफारस

Q9. अनु. 359 कशाशी संबंधित आहे ?

- A) संसद अधिकार (B) न्यायालयीन विचार स्थगिती
C) आर्थिक आणीबाणी D) कर वाटप

Q10. अनु. 360 कोणत्या प्रकारच्या आणीबाणीशी संबंधित आहे ?

- A) राष्ट्रीय B) राज्य (C) आर्थिक D) स्थानिक

★ लक्षात ठेवा : राज्य आणीबाणी ही तात्पुरती असते. उद्देश - राज्यात स्थैर्य प्रस्थापित करणे. ★

महत्वाचे मुद्दे

- राज्य सरकार बरखास्त होते.
- राज्यपाल राज्याचा कारभार पाहतो.
- संसदेचे राज्यावर नियंत्रण येते.
- अनु. 356 हा राज्य आणीबाणीशी संबंधित आहे.
- हे तात्पुरते असते.

राष्ट्रपती राजवट किती काळ ?

- प्रथम 6 महिने.
- प्रत्येकवेळी जास्तीत जास्त 6 महिन्यांची वाढ देता येते.
- एकूण कालावधी - जास्तीत जास्त 3 वर्षे.
- (44 वा घटना सुधारणा कायदा, 1978 नंतर ही मर्यादा निश्चित.)

कधी लागू होते ?

- संविधानानुसार राज्यात कारभार चालवणे शक्य नाही असे राष्ट्रपतींना वाटल्यास.
- गंभीर राजकीय अस्थिरता.
- बहुमत नसणे आणि पर्यायी सरकार निर्माण न होणे.
- कायद्याचे पालन व सुव्यवस्था पूर्णपणे बिघडणे.

18. आणीबाणीची तरतूद

★★★★

आर्थिक आणीबाणी (अनुच्छेद 360)

⇒ आर्थिक स्थैर्य किंवा पतसंबंधित परिस्थिती धोक्यात आली आहे, अशी घोषणा राष्ट्रपती जेव्हा करतात, तेव्हा आर्थिक आणीबाणी घोषित केली जाते.

1. अनुच्छेद 360 - आर्थिक आणीबाणीची तरतूद

- राष्ट्रपती, जर असे मानतात की भारताच्या किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाच्या आर्थिक स्थैर्यावर किंवा पतसंबंधित परिस्थितीवर धोका उदभवला आहे किंवा उदभवण्याची शक्यता आहे, तर ते आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करू शकतात.
- ही घोषणा लोकसभा व राज्यसभेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवली जाते.
- घोषणा 2 महिन्यांच्या आत दोन्ही सभागृहांनी मंजूर करणे आवश्यक आहे, अन्यथा ती आपोआप रद्द होते.
- मंजुरीनंतर ही घोषणा 6 महिन्यांसाठी प्रभावात राहते.
- पुढे दर 6 महिन्यांनी दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीने ती वाढवता येते.

महत्वाचे मुद्दे

- ★ आर्थिक आणीबाणी अद्याप कधीही घोषित केलेली नाही.
- ★ ही तरतूद फक्त भारतात आहे.
- ★ ही आर्थिक शिस्त व स्थैर्य राखण्यासाठीची वेळची तरतूद आहे.

आर्थिक आणीबाणीचे परिणाम (अनु. 360)

- ⇒ केंद्र सरकार राज्यांना आर्थिक शिस्तीच्या संदर्भात सूचना देऊ शकते.
- ⇒ सर्व अथवा कोणत्याही राज्यातील आर्थिक देयकांबाबत नियंत्रण ठेवू शकते.
- ⇒ राज्यांचे वेतन व भत्ते कमी करण्याबाबत निर्देश देऊ शकते.
- ⇒ केंद्र सरकारच्या सहमतीशिवाय कोणत्याही राज्याने पैसे उधार घेऊ शकत नाही.
- ⇒ राज्यांच्या वित्तीय बाबींवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण वाढते.

★ आर्थिक आणीबाणी - सारांश

घटक	तपशील	घटक	
अनुच्छेद	360	मंजुरीसाठी	दोन्ही सभागृहांची मंजुरी आवश्यक
कुठे नमूद आहे ?	भाग XVIII (आणीबाणीवरील तरतुदी)	वाढविता येते	दर 6 महिन्यांनी मंजुरीने
कोण घोषित करतो ?	भारताचे राष्ट्रपती	राज्यांवरील परिणाम	केंद्र सूचना देऊ शकते, वेतन/भत्ते कमी करण्याचे निर्देश देऊ शकते, आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण
आधार	आर्थिक स्थैर्य किंवा पतसंबंधित परिस्थिती धोक्यात येणे किंवा येण्याची शक्यता		
कालावधी	प्रथम 6 महिने	भारतामध्ये कधी वापरली ?	अद्याप कधीही नाही.

★ आर्थिक आणीबाणीची प्रक्रिया (Flow)



★ लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी

- ★ आर्थिक आणीबाणी केवळ अनुच्छेद 360 मध्ये नमूद आहे.
- ★ ही तरतूद फक्त भारताच्या घटनेत आहे.
- ★ ही घोषित झाल्यास संघ व राज्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण वाढते.
- ★ अजूनपर्यंत भारतात कधीही आर्थिक आणीबाणी जाहीर झालेली नाही.
- ★ राज्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते कमी करण्याचे निर्देश केंद्र देऊ शकते.
- ★ केंद्राच्या परवानगीशिवाय राज्य कर्ज उचलू शकत नाही.

★ महत्वाचे MCQs (पोलीस भरती परीक्षेसाठी)

Q1. आर्थिक आणीबाणीची तरतूद कोणत्या अनुच्छेदात आहे ? A) 352 B) 356 C) 360 D) 368	Q6. आर्थिक आणीबाणीची घोषणा पुढे वाढवता येते - A) दर 3 महिन्यांनी B) दर 6 महिन्यांनी C) दर 1 वर्षांनी D) दर 5 वर्षांनी
Q2. आर्थिक आणीबाणी कोण घोषित करतो ? A) पंतप्रधान B) राष्ट्रपती C) लोकसभा अध्यक्ष D) राज्यपाल	Q7. आर्थिक आणीबाणीची तरतूद कोणत्या भागात आहे ? A) भाग XV B) भाग XVI C) भाग XVII D) भाग XVIII
Q3. आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याचा आधार काय आहे ? A) युद्ध B) सशस्त्र बंड C) आर्थिक स्थैर्य धोक्यात येणे D) बाह्य आक्रमण	Q8. आर्थिक आणीबाणीच्या जाहीरनंतर केंद्र सरकार काय निर्देश देऊ शकते ? A) वेतन व भत्ते कमी करण्याबाबत B) राज्याची सीमा बदलण्याबाबत C) राज्यपाल नेमण्याबाबत D) बरील सर्व
Q4. आर्थिक आणीबाणीची घोषणा दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवली जाते, ही घोषणा _____ महिन्यांच्या आत मंजूर करणे आवश्यक आहे. A) 1 B) 2 C) 3 D) 6	Q9. आर्थिक आणीबाणी अद्याप भारतात कधी जाहीर झालेली आहे ? A) हो, 1975 मध्ये B) हो, 1962 मध्ये C) अजून कधीही नाही D) हो, 1971 मध्ये
Q5. आर्थिक आणीबाणीची घोषणा प्रथम किती काळासाठी प्रभावात राहते ? A) 1 महिना B) 2 महिने C) 6 महिने D) 1 वर्ष	Q10. राज्य कर्ज उचलण्यासाठी कोणाची परवानगी आवश्यक असते ? A) राष्ट्रपती B) केंद्र सरकार C) राज्यपाल D) पंतप्रधान

★ लक्षात ठेवा : आर्थिक शिस्त, नियंत्रण व स्थैर्य राखण्यासाठी आर्थिक आणीबाणीची तरतूद केली आहे. ★